Dozentenhinweise · Zwischen Küche und Klinik

Verfahrens- und Fristenkontrolle

• 05: postalisch am 19.06.2026 aufgegeben. Bekanntgabefiktion 23.06.2026 nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO. Der in 06 erinnerte Zugang am 22.06. liegt früher und verschiebt die Bekanntgabe für die Frist nicht vor. Einspruch nach § 355 Abs. 1 AO bis 23.07.2026; 07 vom 03.07. rechtzeitig.

• 09 wurde nach § 365 Abs. 3 AO Gegenstand des Einspruchs. 10: zur Post 02.10., Bekanntgabe am 06.10.2026, Klagefrist bis 06.11.2026 (§ 47 Abs. 1 FGO). Klage am 26.10. rechtzeitig, Begründung bis 23.11. laut 11. Gegenstand ist der Einkommensteuerbescheid 2025 in der geänderten Fassung vom 01.10. und in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 02.10. (§ 44 Abs. 2 FGO). Nicht die Fortbildungsposition erneut als unerledigten Streitpunkt behandeln.

• Beklagtes Finanzamt nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 FGO. Maßgeblich sind das anhängige Verfahren und dessen Aktenzeichen, elektronische anwaltliche Einreichung nach §§ 52a, 52d FGO sowie ein hinreichend bestimmter Änderungsantrag. Die Gerichtsverfügung 11 verlangt tatsächliche Substantiierung, kein zweites Klageverfahren.

Belege und materieller Maßstab

• 01 und 02 stützen berufliche Veranlassung der Fortbildung nach abgeschlossener Erstausbildung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 EStG), Zahlung, Kostenerstattung und Abgrenzung des privaten Ratgebers. Die tatsächliche Gebühr von 2.480 EUR ist nur abzüglich 600 EUR in Ansatz gebracht. Literatur 128 EUR, privater Ratgeber 42 EUR nicht erklärt. Positionen stehen mit 09 inzwischen außer Streit.

• § 9 Abs. 5 EStG verweist auf die Tagespauschale nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6c EStG. Der Küchentisch genügt für die häusliche Tätigkeit. Keine Raumkosten, keine Jahrespauschale. Satz 1 verlangt zeitlich überwiegende häusliche Tätigkeit und keinen beruflichen Besuch der ersten Tätigkeitsstätte am selben Tag. Ein anderweitiger Arbeitsplatz ist dabei unerheblich.

• 03, 08 und 12: 48 reine Heimtage sind anerkannt. Drei der vier besonderen Tage erfüllen nach dem neuen Export die Voraussetzungen, solange keine unabhängigen Gegenbelege für einen beruflichen Klinikbesuch auftauchen. Der 22.11. ist anders gelagert: fachliche Übergabe an der ersten Tätigkeitsstätte, Arbeitsmöglichkeit im Simulationsraum bestand bereits. Überwiegende Heimarbeit allein reicht hier nicht.

• Satz 2 lässt Mischtage zu, wenn für die jeweilige Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz verfügbar ist und tatsächlich häuslich gearbeitet wurde. 01, 03 und 12 stützen 28 Mischtage von März bis Oktober. Vor November gab es zwar Geräte und einen Raum, aber dauerhaft weder Nutzungsbefugnis noch alternative geeignete Plätze für die Übungstätigkeit. Ab 03.11. hatten die Schulungskonten tatsächlichen Zugang. Acht gemischte Tage danach scheiden aus. BMF 15.08.2023, Rn. 27–37, konkretisiert die tätigkeitsbezogene Verfügbarkeit und den Wechsel der Verhältnisse.

• Stärkste Gegenlesart: Das Simulationsmaterial hätte auch vor November ohne die gesperrte Funktion an einem Stationsarbeitsplatz oder nach Sonderfreigabe bearbeitet werden können. Zum Sachvortrag gehören konkrete Rechte, Nutzungsmöglichkeiten, Arbeitszeit und fehlende Ersatzplätze. IT-Verantwortliche Dolt zu Ereignistypen, personenbezogener Zuordnung und Zeitpunkt der Rechtefreigabe, Dienstleitung zur fachlichen Übergabe und tatsächlicher Nutzung befragen. Keine vollständigen Personallisten als Anlage einreichen.

Erwartbarer Zahlenkorridor

Szenario	Tage / Pauschale	Werbungskosten	Zu versteuerndes Einkommen	Tarifsteuer 2025
Ursprungsbescheid 05	0 / 0 EUR	1.780 EUR	70.000 EUR	18.488 EUR
Teilabhilfe 09	48 / 288 EUR	4.076 EUR	67.704 EUR	17.524 EUR
Nur zusätzlich belegte reine Heimtage	51 / 306 EUR	4.094 EUR	67.686 EUR	17.517 EUR
Zusätzlich auch 28 frühe Mischtage	79 / 474 EUR	4.262 EUR	67.518 EUR	17.447 EUR
Ursprüngliche Anlage N	88 / 528 EUR	4.316 EUR	67.464 EUR	17.424 EUR

Differenz zur Teilabhilfe im plausiblen Hauptszenario: weitere 186 EUR Werbungskosten und 77 EUR weniger festzusetzende Einkommensteuer. Die Anrechnung der Lohnsteuer von 18.600 EUR bleibt unverändert. Verfahrenskosten und Mandantenziel trotz geringer Steuerdifferenz besprechen. Das Modell muss tatsächlichen Arbeitsort, Arbeitsplatzverfügbarkeit, Werbungskosten und tarifliche Steuerdifferenz auseinanderhalten.